



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

MANCINI MARCO, Giudice monocratico

in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 447/2024 depositato il 23/11/2024

proposto da

Como Acqua S.r.l. - 03522110133

Difeso da

Simone Dino Guida - DNGSMN78A17E507G

Andrea Fumagalli - FMGNDR74D15E507X

ed elettivamente domiciliato presso simone.dinoguida@como.pecavvocati.it

contro

Comune di Cantu' - Piazza G. Parini 4 22063 Cantu' CO

elettivamente domiciliato presso comune.cantu@pec.regione.lombardia.it

Abaco S.p.a. - 02391510266

Difeso da

Loris Targa - TRGLRS63P26I938Q

ed elettivamente domiciliato presso ufficiolegale@cert.abacospa.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7 OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI 2020

- sul ricorso n. 448/2024 depositato il 23/11/2024

proposto da

Como Acqua Srl - 03522110133

Difeso da

Simone Dino Guida - DNGSMN78A17E507G

Andrea Fumagalli - FMGNDR74D15E507X

Rappresentato da Giulia Cappellini - CPPGLI78S55E507A

ed elettivamente domiciliato presso simone.dinoguida@como.pecavvocati.it

contro

Comune di Cantu' - Piazza G Parini 4 22063 Cantu' CO

elettivamente domiciliato presso comune.cantu@pec.regione.lombardia.it

Abaco S.p.a. - 02391510266

Difeso da

Loris Targa - TRGLRS63P26I938Q

ed elettivamente domiciliato presso ufficiolegale@cert.abacospa.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112 OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 165/2025 depositato il 19/06/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A fronte della notifica da parte di Abaco spa, concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Cantù, degli avvisi di accertamento n. 112 e n 7 del 29.07.2024, rispettivamente per TOSAP anni 2019 e 2020, la società ComoAcqua srl lamentava, con due ricorsi successivamente riuniti, l'illegittimità delle pretese tributarie per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di motivazione;
- carenza del presupposto impositivo;
- esenzione di Como Acqua s.r.l. dall'applicazione della TOSAP ex art. 49 c. 1 lettera e) del D. Lgs. 507/1993 ed ex art. 19 c. 1 lettere e) ed h) del regolamento comunale.

Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione contestando il fondamento dei ricorsi di cui chiedeva il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi riuniti sono infondati e pertanto vanno rigettati.

Con riguardo al primo motivo, relativo al dedotto difetto di motivazione, si osserva che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell' imposta.

Nella specie, il requisito motivazionale è stato rispettato poichè il concessionario, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, ha indicato i fatti astrattamente giustificativi di essa, consentendo di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, tanto è vero che la ricorrente ha potuto articolare poderose eccezioni di illegittimità per contrastare la pretesa impositiva.

Dall'esame degli avvisi impugnati risulta:

- la descrizione dell'occupazione oggetto di tassazione, ossia "INFRASTRUTTURE – SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'" ed il luogo di ubicazione, individuato secondo regolamento in "STRADA DI 1° CATEGORIA";
- nella colonna relativa alla tipologia di occupazione, l'indicazione della lettera G che, secondo legenda in calce alla tabella medesima, corrisponde alle "occupazioni permanenti con manufatti di aziende di erogazione di pubblici servizi";
- l'indicazione della tariffa ex lege in € 516,46 che è quella minima applicabile, attesa la mancata dichiarazione da parte di Como Acqua delle utenze attive al 31.12.2019.

Anche il secondo motivo, relativo alla asserita carenza del presupposto impositivo trattandosi di occupazione strumentale alla gestione del servizio idrico integrato resa nell'interesse degli enti locali, è infondato.

Invero, l'art 38 co 2 D. Lgs 507/93 prevede la sottoposizione alla TOSAP dei tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere in capo al soggetto passivo l'obbligo di versare il tributo e tra questi è compresa l'occupazione sottostante il suolo posta in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Anche il Regolamento Tosap del Comune di Cantù prevede all'art. 12, co. 1 che: "aono parimenti soggette alla tassa (...) le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa".

Nella specie, è incontestato che Como Acqua è conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) e che le strutture del servizio occupino lo spazio sottostante del suolo comunale.

Infondata è anche l'ultima eccezione, relativamente alle invocate esenzioni dalla Tosap previste dall'art 49 lett a) e lett.e) D Lgs n 507/1993.

Anzitutto, come osservato dalla Corte di legittimità l'esenzione prevista in favore del Comune dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 non può essere applicata in favore della società partecipata dal Comune, quand'anche operante come società "in house providing", ostandovi il carattere eccezionale delle norme di agevolazione tributaria, ferma la spettanza dell'esenzione, a norma della successiva lett. e), qualora sia stato stabilito -all'atto della concessione o dopo- che l'impianto di pubblico servizio resti gratuitamente devoluto al Comune" (Cass. Civ n. 25300/2017; nn. 32408, 32404, 32403, 32393, 32387/2024; n. 6905/2025; n. 3328/2025).

Nella specie, pertanto, poichè Como Acqua non è equiparabile al Comune, non sussistono i presupposti per applicare l'esenzione.

Quanto all'esenzione prevista dall'art 49 lett. e) D lgs cit si pone il problema di accertare se vi sia, o meno, una devoluzione gratuita di impianti.

L'art. 12 co. 1, lett. i) della Convenzione prevede l'onere in capo a Como Acqua di "restituire all'Ufficio d'ambito, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti, e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito".

L'ipotesi di devoluzione gratuita al Comune e/o all'Ufficio d'Ambito è invece espressamente esclusa dal successivo art. 14, co. 7, il quale prevede che le infrastrutture realizzate da Como Acqua in corso di gestione, acquisite al patrimonio della stessa, verranno trasferite al nuovo gestore secondo le normative e i criteri di indennizzo vigenti.

Pertanto, se è vero che l'art 12 della convenzione stabilisce che alla scadenza del contratto, il gestore trasferirà al titolare la piena disponibilità degli impianti, tuttavia l'art 14 della stessa convenzione esclude la devoluzione gratuita e la amette in forma onerosa, laddove prevede che la restituzione degli impianti avverrà secondo le normative e i criteri di indennizzo vigenti.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare con riguardo all'art. 49 citato che detta ipotesi di esenzione "è di stretta interpretazione: essa è, dunque, dovuta ove le parti abbiano pattuito, nella concessione o in un successivo atto, la devoluzione gratuita all'Ente territoriale degli impianti di proprietà del Concessionario del servizio al termine della concessione" (arg ex Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 03/10/2024, n. 25986). Nella specie, manca una pattuizione espressa sulla gratuità della restituzione.

Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità delle questioni trattate, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice della CGT di Como così provvede:

- rigetta i ricorsi riuniti;
- compensa le spese.

Como, il 16.6.2025

Il Giudice

Dott Marco Mancini

